

징 계 사 항

1. 제 목 : 직장이탈 근무위반 및 직무태만
2. 징계대상자 : ♣♣□□병원 ▷▷과장 ㉠㉠직 ▲급 ○○○
(전, △△□□■■■원 ㉠㉠과장)
3. 징 계 종 류 : 정직
4. 징 계 사 유

위 직원은 '##.##.##. ♣♣□□병원에 입사하여 '##.##.##부터 '##.##.##.까지 △△□□■■■원 ㉠㉠과장으로 근무하면서 입소 상담 및 생활관리, 영양프로그램 운영 및 서비스 관리, 수납 및 장기요양보험 청구, 장기요양기관·주간보호 평가 및 모니터링 관리업무 등을 담당하였습니다.

가. 복무질서 위반

우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 '직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수'하도록 되어 있고, 같은 규정 제6의2(직장이탈 금지)에는 '직원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하지 못한다'고 규정되어 있습니다.

또한 같은 규정 제20조(조퇴 및 외출)에는 '직원이 조퇴 또는 외출을 하고자 할 때에는 소속부서장의 사전허가를 받아야하며, 업무이외의 사유로 근무지를 임의 이탈할 수 없다'고 되어 있으며, 허가사항은 각 부서별로 근무상황기록부를 비치하고 이를 기록하도록 되어 있습니다.

따라서 징계대상자는 △△□□■■■원의 근무시간(08:30~17:30) 및 휴게시간(12:30~13:30)을 준수하여야 하며, 업무적인 사유 등 정당한 사유로 조퇴 또는 외출이 필요한 경우에는 소속 부서장의 사전허가를 받고, 이를 근무상황기록부에 기록한 뒤에 외근이나 외출 등을 하여야 합니다.

특히 □□■■■원 ■■■과장은 직제규정상 □□■■■원 정원 125명중 ◎장과 ■■■부장 등 2명을 제외하면 가장 선임이 되는 직위일 뿐 아니라, '17.12.31. ■■■부장 퇴직이후 새로운 ■■■부장 임명이 지연되어 징계대상자가 △△□□■■■원에 근무한 '18.01.01.부터 6.30까지는 ■■■◎장 다음으로 상위에 해당하는 직위를 부여받았으므로 더욱 소속 직원들에게 모범을 보일 수 있도록 복무하여야 합니다.

그런데도 대부분 자차를 이용하여 출·퇴근 하였던 징계대상자가 주로 주차하는 장소(직원주차장)와 가까운 ■■■원 □□□□□실 ㉠문의 출입기록을 기준으로 징계대상자의 복무 실태를 확인한 결과 [붙임 1 징계대상자 조기 퇴근내역] 과 같이 '18.01.01부터 6.30까지 총 근무일수 122일중 52일(위반율 43%상당)은 정상 퇴근시간인 17:30분보다 최대 5시간 50분에서 최소 5분 정도를 빨리 퇴근한 것으로 나타났습니다.

특히 ◎장이 연차휴가 등으로 부재인 상태에서는 [붙임 2 ■■■◎장 부재중 조기퇴근 내역] 과 같이 '18.1~6월까지 ■■■◎장 부재 총일수 23일중 15일(위반율 65%상당)을 조기 퇴근한 것으로 나타나 ■■■◎장 부재 시 복무관리 위반율이 더욱 높은 것으로 확인되었습니다.

또한 [붙임 3 징계대상자 점심 시간전 사용내역] 과 같이 징계대상자는 '18.01.16에 △△□□■■■원 정상 점심시간(12:30~13:30) 시작 보다 50분이 빠른 11시40분에 출입문을 통과하는 등 '18.1~6월까지 총 근무일수 122일중 26일(위반율 21%상당)을 점심시간 시작전에 출입문을 통과하였으며, 이중 16일은 조기 퇴근일과 중복되는 등 빈번하게 복무질서를 위반한 것으로 확인되었습니다.

나. 직무수행 불철저

우리 공단 「직제규정시행세칙」 제6조(권한과 책임)에는 모든 직급의 직무는 직무권한에 의하여야 하며, 각 직급은 그 권한에 상응하는 책임을 진다고 되어 있고 「복무규정」 제3조(용어의 정의)에는 '상사'라 함은 직제 기타 직무조직상 직접 또는 간접으로 지휘 명령할 권한과 책임 가진 사람을 말한다고 되어 있습니다.

또한 공단 「임직원 행동강령」 제4조(준수의무와 책임)에는 모든 임직원은 강령을

숙지하고 준수하여야 하고 위반사항에 대하여 책임을 진다고 정하고 있으며, [별표1] '청렴 행동수칙'에서는 근무시간에 주식 투자 등 사적 업무를 보지 않도록 규정하고 있습니다.

따라서 징계대상자는 근무시간 동안 직제규정 등에 따라 ㉮㉮과장에게 분장된 업무를 성실히 수행하여야 하고, 상사로서 ㉮㉮과 소속직원들이 해당업무에 집중할 수 있도록 관리 하여야 하며, 근무 시간 중 사적업무를 보지 않도록 하여야 합니다.

그런데 징계대상자는 장기요양기관 주간보호 평가 및 모니터링, 복지프로그램 관리, 고객만족도 관련업무 등 ㉮㉮과장에게 분장된 업무를 처리하면서 본인이 ■■원에 근무한지 오래되지 않아 업무를 잘 모른다는 사유로 시설운영위원회 관리, 외부 홍보활동 업무를 제외하고는 발생하는 업무들의 대부분을 직접 수행하지 않고 ㉮㉮주임 또는 소속 직원들에게 대신하도록 지시하여 소속 직원들이 불만을 가질 수 있는 단초를 제공하였습니다.

또한, 징계대상자는 근무시간 중 사무실에서 스마트폰을 자신의 컴퓨터 모니터에 연결하여 게임(①①①게임)을 하였고, 사무실외 기타장소(㉸㉸㉸㉸센터 소파, ㉸㉸실)에서도 근무시간중에 스마트폰을 이용하여 모바일 게임을 함으로써 소속 직원들의 불만을 가중시킨 사실이 있을 뿐 아니라, 소속 직원들에게 인사가 있으면 병원으로 돌아가겠다고 자주 말함으로써 위화감을 조성하여 함께 일하는 분위기를 저해한 사실도 있습니다.

다. 관계서류 미작성

우리 공단 「복무규정」 제20조(조퇴 및 외출)에 따르면 직원이 조퇴 또는 외출을 하고자 할 때에는 소속부서장의 사전허가를 받아야하며, 허가사항은 근무상황기록부에 기록하고 비치하도록 되어 있습니다.

따라서 징계대상자는 업무적인 사유로 외출 등을 시행할 경우에는 사전에 소속부서장의 허가를 받고, 허가사항을 근무상황기록부에 기록하여야 합니다.

그런데 징계대상자는 △△□□■●◎장과 함께 약 주1회 ◆◆자 유치 등을 위하여 ♣♣□□병원·△△□□회관 등 유관기관을 방문하였다고 주장하고 있음에도, 그 행선지 및 방문목적 등을 근무상황기록부에 기록하지 않은 사실이 있습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 ‘가’항과 관련하여 △△□□■●◎장이 ◆◆ 유치를 위해서 외근을 할 경우는 항상 동행하였으며, 그 외의 외근은 협력병원인 ㉠㉠병원에 ▼금과 ▽▽의 업무 협의 등 업무관련이었으며, 근무시간 중 이탈은 자신의 차량 수리를 위하여 1번 정도 있었다고 주장하고 있습니다.

그러나 징계대상자가 주로 주차하는 장소와 가까운 ■●원 □□□□실 옆문의 출입기록 내역과 저장되어 있는 ‘18.06.15.이후 CCTV 출입 내역을 대조한 결과 내역이 일치할 뿐 아니라, 다수의 관련 직원들이 일치된 진술을 하고 있으며, ◎장 부재 시 복무 위반율이 높은 점 등을 고려할 때 징계대상자의 주장에는 정당성이 결여됩니다.

또한 ‘나’항과 관련하여 징계대상자는 자신의 업무를 태만히 하거나 부하 직원에게 지시하여 시킨 사실이 없으며, ■●원은 공단직원과 비교하여 급여와 처우수준이 낮기 때문에 ㉠㉠직에 대한 피해의식이 잔존하고 있어 갈등을 극복하기 위해 직원과 소통하려고 노력하였으나 한계가 있었다고 주장하고 있으며, 근무시간 중 사무실에서 스마트폰을 자신의 컴퓨터에 연결하여 1회 게임을 하였으며, 그 이후는 하지 않았다고 주장하고 있습니다.

그러나 다수 직원들이 징계대상자가 ◎장에게 지시 받은 사항을 바로 ㉠㉠주임에게 전가 하거나, 장기요양평가 항목은 ㉠㉠주임이 알면 된다고 말하였고, 회의에서 복잡한 사항은 자신의 인사이동 후 말하라고 한 사실 등이 있었다고 구체적으로 진술하고 있으며, 다수의 직원들이 근무시간 중 모바일 게임 등을 하는 것을 목격하였다고 구체적으로 진술하고 있음을 고려할 때, 징계대상자의

주장보다는 관련 직원들의 주장을 더 믿을 수 있습니다.

또한, '다'항과 관련하여, 징계 대상자는 ◆◆자 유치 등을 위한 홍보활동을 위해 ■■■◎장과 동행 출장을 하였으나 출장비를 청구하지 않아서 별도의 기록을 비치하지 않았다고 주장합니다.

그러나 근무기록 대장 등 관련 서류 기록 및 비치는 단순히 출장비 정산을 위한 용도 뿐 아니라 복무 관리 등을 위하여도 필요한 요건이므로 출장비 미청구 등의 사유로 관련 서류를 미작성 하였다는 징계대상자의 주장은 합리화 될 수 없습니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」제50조(복무원칙), 「복무규정」제6조(성실·복종의무), 제6조의2(직장이탈 금지), 제20조(조퇴 및 외출), 공단 「임직원 행동강령」제4조(준수의무와 책임)를 위반하여 「인사규정」제53조(징계대상) 제1호, 제4호에 해당되므로, 「감사규정」제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “정직”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 9. .

감 사 ○ ○ ○

[붙임 1] 징계대상자 조기퇴근 내역(생략)

[붙임 2] ■■◎장 부재중 조기퇴근 내역('18.1.1~6.30)(생략)

[붙임 3] 징계대상자 점심 시간전 사용 내역(생략)